10°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 05731-2024-0-1828-JR-CO-10

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : PUICAN VILLACREZ ZOILA NELLY CECILIA

ESPECIALISTA : TOLENTINO ZUMAETA FERNANDO ROBIN

TERCERO : TERCEROS OCUPANTES DEL INMUEBLE ESTAC 38 ,
TERCEROS OCUPANTES DEL INMUEBLE DPTO ,
TERCEROS OCUPANTES DEL INMUEBLE DEPTO ,
TERCEROS OCUPANTES DEL INMUEBLE ESTAC 37 ,

DEMANDADO : PEREZ CEPEDA, KELLY BEATRIZ

DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,

Resolución Nro. Diecisiete

Miraflores veintiocho de abril

Del año dos mil veintiséis.-

DADO CUENTA el escrito con ingreso *N° 62605-2026 de fecha 23 de marzo del 2026*, presentado por el demandante con el pago por derechos de notificación que adjunta; ***Al principal***: En atención a lo solicitado y **ADVIRTIENDO** del mérito de los actuados se tiene que se ha vencido el plazo para que las partes interpongan medio impugnatorio alguno contra el Auto Final contenido en la resolución quince, pese a encontrarse debidamente notificado las partes procesales conforme obra en el expediente los cargos de notificación respectivos ***(fs. 330, 393 y 394)***, por tal consideración y de conformidad a lo regulado en el artículo 123 del Código Procesal Civil, Se declara: **CONSENTIDA** el Auto Final contenido en la resolución quince de fecha 06 de enero del 2026; ***Al primer y segundo otrosí***: A la convocatoria a remate solicitada, con el arancel por remate e instrumentales que se acompaña;

AUTOS Y VISTOS Y ATENDIENDO:

PRIMERO.- A que, conforme a lo prescrito por el artículo **I**[1] del Título Preliminar del Código Adjetivo, toda persona tiene el derecho que se le haga justicia, es decir, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por el órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mininas, por ello, la Tutela Procesal efectiva, no solo implica que el Juez se pronuncie sobre el derecho discutido mediante decisión motivada, sino que además implica que lo resuelto se ejecute sin dilación, por ende, la tutela se da antes del proceso, durante el proceso y comprende también la fase de ejecución.

SEGUNDO.- Asimismo y conforme a lo prescrito por el artículo **IX**[2] del Título Preliminar del Código Adjetivo, la actividad judicial es una función pública realizada con exclusividad por el Estado. En uso del Ius Imperium, comprende a las normas procesales dentro del derecho público, dadas a fin de mantener el orden público; por tanto estas normas son obligatorias y de carácter imperativo.

TERCERO.- Mediante Resolución Administrativa Nº **268-2016-CE-PJ** de fecha 19 de octubre de 2016, se dispuso: **i)** el funcionamiento del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, en órganos jurisdiccionales civiles con subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, **ii)** la implementación progresiva del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, a nivel nacional, de acuerdo a la factibilidad técnica que corresponderá determinar a la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

CUARTO.- La Resolución Administrativa Nº **015-2020-CE-PJ** de fecha 15 de enero de 2020, aprobó la Directiva Nº **001-2020-CE**-PJ, denominada "**Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial" y el procedimiento denominado "Ejecución del Remate Electrónico Judicial**"; documentos normativos que incorporan nuevas disposiciones, en mérito a las casuísticas y experiencias obtenidas en los juzgados comerciales de Lima, sede Piloto de los Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, las cuales han redundado en las mejoras de las

---

[1] ***Articulo I Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva***
Que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

[2] ***Artículo IX.-Titulo Preliminar C.P.C. Principios de Vinculación y de Formalidad.-***
Las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario.

funcionalidades del Sistema que servirán de soporte informático para su desarrollo y ejecución, teniendo en cuenta el cumplimiento de los plazos legales que establece la Ley Nº 30229.

QUINTO.- A través de la Ley N° 32297 publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 11 de abril del 2025, se modificó diversos artículos de la Ley 27728 – Ley del Martillero Público, así como también diversos artículos de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo, la figura del Martillero Público (Órgano de Auxilio Judicial) ha sido incorporada a los Remates Judiciales.

SEXTO.- Teniendo en consideración que la figura del Martillero Público aún no ha sido incorporada al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos, siendo ello necesario para su correspondiente aplicación en los diversos procesos judiciales que se encuentran pendientes de emitir resolución de convocatoria de remate; en ese sentido y mientras no se encuentre incorporado a dicho sistema, los procesos judiciales que se encuentren justamente en la etapa técnica de ejecución no pueden estar paralizados hasta que dicho aplicativo entre en función, todas vez que ello generaría dilación y sobrecarga en la judicatura, razón por la cual y en estricta aplicación a los principios de concentración, economía y celeridad procesales establecidos en el artículo **V** del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las convocatorias de remate, se seguirán tramitando, conforme se viene realizando a la fecha, esto es a través de los medios electrónicos ya establecidos.

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, se resuelve:

1. **CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2955, DPTO. 401, CUARTO PISO, URB. ORRANTIA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

A. <u>DESCRIPCIÓN</u>:

Inmueble ubicado en la **AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2955, DPTO. 401, CUARTO PISO, URB. ORRANTIA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica Nro. 13676338 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

B. <u>CARGAS Y GRAVÁMENES</u>:

Asiento **D00004:** HIPOTECA CONSTITUIDA HASTA POR LA SUMA DE S/ 1’281,226.73 SOLES FAVOR DEL **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.**

Asiento D00005: EMBARGO hasta por la suma de 90,000.00 soles a favor del **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.**

C. <u>TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA</u>.

VALOR DE TASACION: obrante a fojas 77 a 85 que asciende a la suma de **US$ 246,704.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS SETECIENTOS CUATRO y 40/100 DÓLARES AMERICANOS)**; debiendo tenerse como base las siguientes posturas:

1. **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US$. 164,469.60 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE y 60/100 DÓLARES AMERICANOS).**
2. **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US$. 139,799.16 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE y 16/100 DÓLARES AMERICANOS)**.
3. **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US$. 118,829.29 (CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE y 29/100 DÓLARES AMERICANOS)**.

2. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, ESTACIONAMIENTO 37, SÓTANO 3, URB. ORRANTIA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

A. <u>DESCRIPCIÓN</u>:

Inmueble ubicado en la **AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, ESTACIONAMIENTO 37, SÓTANO 3, URB. ORRANTIA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica Nro. 13676238 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

B. <u>CARGAS Y GRAVÁMENES</u>:

Asiento **D00003:** HIPOTECA CONSTITUIDA HASTA POR LA SUMA DE S/ 1’281,226.73 SOLES FAVOR DEL **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.**

C. <u>TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA</u>.

VALOR DE TASACION: obrante a fojas 77 a 85 que asciende a la suma de **US$ 14,000.00 (CATORCE MIL y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**; debiendo tenerse como base las siguientes posturas:

1. **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US$. 9,333.33 (NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES y 33/100 DÓLARES AMERICANOS).**
2. **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US$. 7,933.33 (SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES y 33/100 DÓLARES AMERICANOS)**.
3. **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US$. 6,743.33 (SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES y 33/100 DÓLARES AMERICANOS)**.

3. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, ESTACIONAMIENTO 38, SÓTANO 3, URB. ORRANTIA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

A. DESCRIPCIÓN:

Inmueble ubicado en la **AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, ESTACIONAMIENTO 38, SÓTANO 3, URB. ORRANTIA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica Nro. 13676239 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES:

Asiento **D00003:** HIPOTECA CONSTITUIDA HASTA POR LA SUMA DE S/ 1’281,226.73 SOLES FAVOR DEL **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.**

C. TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.

VALOR DE TASACION: obrante a fojas 77 a 85 que asciende a la suma de **US$ 12,000.00 (DOCE MIL y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**; debiendo tenerse como base las siguientes posturas:

1. **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US$. 8,000.00 (DOCE MIL y 00/100 DÓLARES AMERICANOS).**
2. **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US$. 6,800.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**.
3. **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente

a **US$. 5,780.00 (CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**.

4. **CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, DEPOSITO 29, SÓTANO 2, URB. ORRANTIA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

A. DESCRIPCIÓN:

Inmueble ubicado en la **AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, DEPOSITO 29, SÓTANO 2, URB. ORRANTIA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica Nro. 13676277 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES:

Asiento **D00003:** HIPOTECA CONSTITUIDA HASTA POR LA SUMA DE S/ 1’281,226.73 SOLES FAVOR DEL **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ.**

C. TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.

VALOR DE TASACION: obrante a fojas 77 a 85 que asciende a la suma de **US$ 6,000.00 (SEIS MIL y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**; debiendo tenerse como base las siguientes posturas:

1. **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US$. 4,000.00 (CUATRO MIL y 00/100 DÓLARES AMERICANOS).**
2. **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US$. 3,400.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**.
3. **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US$. 2,890.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y 00/100 DÓLARES AMERICANOS)**.

5. <u>OBLAJE:</u>

Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación, conforme el artículo 17°[3] del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

6. <u>PUBLICACIÓN</u>:

Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo y **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis; notificándose.-

---

[3] .- ***<u>Articulo 17.- Pago de Oblaje:</u>***
17.1 El pago se oblaje se efectúa en la moneda en que se realizo la tasación del bien-
17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.
17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-

DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,

Resolución Nro. Dieciocho

Miraflores once de junio

Del año dos mil veintiséis.-

DADO CUENTA el escrito con ingreso *N° 123722-2026 de fecha 14 de mayo del 2026*, presentado por el demandante con el pago por derechos de notificación que adjunta; ***Al principal y otrosí***: Al pedido; y atendiendo:

PRIMERO.- A que, mediante escrito que antecede el demandante recurrente, conforme a sus fundamentos solicita la corrección de la resolución diecisiete.

SEGUNDO.- Advirtiéndose de autos que al emitir la resolución diecisiete, se incurrió en error material subsanable al consignar en los inmuebles a rematar "**Urb. Orrantia, Distrito de Magdalena del Mar"**, tomando como referencia del escrito de demanda como se tiene de lo siguiente:

a. "Av. General Salavarry Nro. 2955, Dpto. 401, Cuarto Piso, Urb. Orrantia, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia y Departamento de Lima", inscrito en la Partida Electrónica Nro. 13676338 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

Empero, revisado la escritura pública y partidas registrales se encuentra consignado como "**Urb. del Fundo Orrantia del Mar, Distrito de San Isidro"**.

TERCERO.- Siendo así, a fin de no causar posibles nulidades y de conformidad del artículo 407º del Código Procesal Civil, **se resuelve: CORREGIR** la resolución diecisiete de fecha 28 de abril del 2026, **siendo como sigue:**

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, se resuelve:

7. **CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2955, DPTO. 401, CUARTO PISO, URB. DEL FUNDO ORRANTIA DEL MAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

D. DESCRIPCIÓN:

Inmueble ubicado en la **AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2955, DPTO. 401, CUARTO PISO, URB. DEL FUNDO ORRANTIA DEL MAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica Nro. 13676338 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

8. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, ESTACIONAMIENTO 37, SÓTANO 3, URB. DEL FUNDO ORRANTIA DEL MAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

D. <u>DESCRIPCIÓN</u>:

Inmueble ubicado en la **AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, ESTACIONAMIENTO 37, SÓTANO 3, <u>URB. DEL FUNDO ORRANTIA DEL MAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO</u>, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica Nro. 13676238 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

9. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, ESTACIONAMIENTO 38, SÓTANO 3, <u>URB. DEL FUNDO ORRANTIA DEL MAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO</u>, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

<u>D.</u> <u>DESCRIPCIÓN</u>:

Inmueble ubicado en la **AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, ESTACIONAMIENTO 38, SÓTANO 3, <u>URB. DEL FUNDO ORRANTIA DEL MAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO</u>, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica Nro. 13676239 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

10. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, DEPOSITO 29, SÓTANO 2, URB. DEL FUNDO ORRANTIA DEL MAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

A. DESCRIPCIÓN:

Inmueble ubicado en la **AV. GENERAL SALAVARRY NRO. 2963, DEPOSITO 29, SÓTANO 2, URB. DEL FUNDO ORRANTIA DEL MAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA**, inscrito en la Partida Electrónica Nro. 13676277 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

Formando la presente parte integrante de la citada resolución, subsistiendo dicha resolución en todo lo demás que contiene; ***Notifíquese***.-